Abdelwahhab al-Massiri (1938–2008)

Encyclopédie abrégée — Vol. II, Partie III (201)

الموسوعة الموجزة — المجلّد الثاني، الجزء الثالث (٢٠١)

Loi du retour · Volume II · Lot v0.201 · Traduction française intégrale et fidèle

---

Loi du retour — loi sioniste fondamentale

قانون العودة: قانون صهيوني أساسي

Définition et origines de la loi

تعريف القانون وأصوله

La *« Loi du retour »* (en hébreu *Hok ha-Shevut*) est une loi promulguée en Israël en 1950 ; elle accorde à tout juif dans le monde le droit d'émigrer vers la Palestine et de devenir citoyen dès l'instant de son arrivée. Cette loi a été promulguée par la première Knesset en 1950, et elle a été soumise à un amendement ultérieur en août 1954, puis à un autre amendement décisif en 1970. Elle prend pour point de départ la prémisse sioniste fondamentale selon laquelle les juifs seraient un *« peuple sans terre »*, un *peuple organique* qui aurait été contraint à l'exil hors de sa patrie palestinienne depuis deux mille ans. Mais cet exil — selon les enseignements de la pensée sioniste — n'aurait pas affecté les membres de ce peuple : ceux-ci demeureraient organiquement liés, par un attachement total, à leur patrie, et ils voudraient « revenir » vers elle pour mettre fin à l'état de dispersion

(galuth) et pour réaliser l'unité du peuple juif sur sa terre juive. De là provient la dénomination même de la loi : *« Loi du retour »*.

Cette prémisse signifie aussi que la Palestine serait *« une terre sans peuple »* ; et que si un peuple s'y est trouvé au cours des dizaines de siècles passés, il s'agirait d'une présence accidentelle et provisoire, qui ne confère aux membres de ce peuple aucun droit stable. Car les juifs seuls posséderaient des droits organiques absolus sur la terre de Palestine — sur *Eretz Yisrael*, comme on l'appelle dans la littérature sioniste, israélienne et juive.

Le contenu juridique : droit d'immigration absolu

المضمون القانوني: حق الهجرة المطلق

Pour toutes ces raisons, la Loi du retour a stipulé explicitement le droit de tout juif d'immigrer ou de « revenir » en Israël (après des milliers d'années « d'absence provisoire »), et elle a refusé implicitement ce même droit aux Palestiniens qui ont été contraints d'émigrer de leur terre en 1948, afin que l'espace vital des juifs et de l'État juif demeure vide d'Arabes. La loi a stipulé le droit de tout juif d'immigrer en Israël, à moins que le ministre de l'Intérieur ne soit convaincu que le demandeur d'immigration exerce une activité dirigée contre les juifs, ou qu'il puisse exposer la sécurité publique et la santé publique à un danger, ou qu'il ait un passé criminel.

Les articles de cette loi unique en son genre garantissent au juif, dans le cas où son immigration serait refusée pour des motifs autres que ceux énumérés ci-dessus, le droit de recourir à la Cour suprême d'Israël pour contraindre les autorités à l'autoriser à immigrer — et cela même s'il demeure citoyen étranger sur le sol d'un autre État. La loi accorde également aux personnes qui entrent en Israël en vertu d'elle la nationalité et les droits de citoyenneté de manière immédiate.

En vertu de l'article quatre de la Loi du retour, est considéré comme « immigrant qui revient » (*oleh*) tout juif qui a immigré en Palestine (avant l'entrée en vigueur de la loi) et tout juif qui y est né (avant l'entrée en vigueur ou après). Et bien que cette loi soit une loi d'immigration et non une loi de nationalité, l'adoption de sa

substance dans la loi sur la nationalité israélienne en a fait, des deux, un tout intégré et complémentaire.

Ben Gourion : « expression juridique de la vision sioniste »

بن جوريون: التعبير القانوني عن الرؤية الصهيونية

Ben Gourion a fait référence à la nature de la Loi du retour lors de sa présentation devant la Knesset, où il a indiqué que cette loi n'accorde pas au juif *« le droit »* d'immigrer vers elle (vers la Palestine) : ce droit, a-t-il dit, est latent en chaque juif *en tant que juif*. La loi vise plutôt à déterminer le caractère de l'État sioniste et son objectif unique. Cet État, a-t-il poursuivi, diffère du reste des États du monde du point de vue des éléments qui le constituent et de ses objectifs ; son autorité est restreinte à ses habitants, mais ses portes sont ouvertes à tout juif où qu'il se trouve. Et Ben Gourion a affirmé avec force que la Loi du retour est *l'expression juridique de la vision sioniste* (de là notre qualification de la Loi du retour comme « loi sioniste fondamentale »).

L'amendement de 1970 : la définition juridique du juif

تعديل ١٩٧٠: التعريف القانوني لليهودي

En 1970, la Knesset a fait passer un amendement à la loi, à la suite d'une crise ministérielle récurrente concernant la définition du juif. L'amendement a stipulé que *le juif est « celui qui est né d'une mère juive ou bien le converti au judaïsme et qui n'appartient à aucune autre religion »*. Il a été stipulé également que la nationalité israélienne soit accordée de manière automatique à tous les membres de la famille immigrante, y compris ceux qui ne sont pas juifs.

La Loi du retour a été amendée par la suite, et conformément à cet amendement il n'est exigé ni la résidence en Israël, ni la maîtrise de la langue hébraïque, ni même le renoncement à l'autre nationalité. Pour bénéficier de la Loi du retour, il suffit que l'immigrant fasse connaître son intention de s'établir en Israël.

La comparaison avec les Lois de Nuremberg

المقارنة بقوانين نورمبرج

De nombreux écrivains juifs et israéliens ont établi une comparaison entre la Loi du retour et les lois nazies. À titre d'exemple, le professeur israélien **Pr Konvitz** (de l'Université Cornell) — au cours de la discussion qui s'est déroulée avant l'approbation de la Loi du retour — a exprimé ses craintes quant à la possibilité que cette loi soit comparée aux lois nazies, dès lors qu'elle incarne le principe de la discrimination entre les individus sur une base religieuse ou raciale.

Dans une comparaison qu'a établie **Reuven Gross** entre la Loi du retour et les lois nazies, il a montré que la Loi du retour accorde les privilèges de l'immigration à tout juif selon la définition même des *Lois de Nuremberg* (1935) : à savoir qu'il suffit que son grand-père ait été juif. Et **Haim Cohen**, qui fut juge à la Cour suprême en Israël, affirme avec force :

> *« De l'ironie amère du destin, que les mêmes thèses biologiques et raciales que les nazis avaient propagées et qui leur avaient inspiré les infâmes Lois de Nuremberg, soient utilisées comme fondement pour la définition du statut juif à l'intérieur de l'État d'Israël. »*

Il existe — au minimum — un cas connu dans lequel les autorités religieuses en Israël ont eu recours aux *registres nazis* pour vérifier l'identité raciale-religieuse-ethnique de l'un des citoyens israéliens.

Loi-pivot et silence des accords de paix

القانون المحوري وصمت اتفاقيات السلام

Et bien que la Loi du retour soit le cadre juridique du caractère installationiste-de-remplacement, expansionniste et raciste sioniste — et qu'elle soit la source de l'identité juive prétendue de l'État sioniste (et qu'elle soit donc, par là même, le fondement de son isolement et de son hostilité à ses voisins) ; et bien que les nombres de juifs qui désirent « revenir » en Israël aillent en diminution (d'où la

pression exercée sur les juifs soviétiques pour qu'ils émigrent en Israël) — l'ensemble des accords et des traités de paix ne s'est aucunement penché sur cette loi, ni de près ni de loin.

Bien plus : il a été demandé à l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) qu'elle abroge des clauses fondamentales dans sa Charte palestinienne, alors que personne n'a demandé à Israël qu'elle abroge la Loi du retour.

Désionisation ou humanisation : les deux issues

نزع الصبغة الصهيونية أو الأنسنة

Et nous, nous voyons que la Loi du retour est l'incarnation la plus importante de l'*installationisme-de-remplacement sioniste* — c'est-à-dire l'incarnation la plus importante de l'*essence même* du sionisme. Et il n'y a pas de solution sinon par l'effacement de cette essence : c'est-à-dire la *désionisation* de l'entité sioniste. Cette exigence abstraite peut prendre une forme procédurale déterminée, à travers l'une de ces deux voies : soit l'*abrogation* pure et simple de la Loi du retour, soit son *humanisation* — au sens où elle s'appliquerait à chacun, Palestinien et juif, sans discrimination, et où le seul critère serait le besoin de la Palestine occupée d'une densité humaine et sa capacité d'absorption installationiste.

Récapitulation analytique

خلاصة تحليلية

Au terme de ce parcours, il convient de récapituler les traits saillants de la Loi du retour selon l'analyse de l'auteur. Premièrement, la loi est issue d'une *prémisse mythologique* à double face : d'un côté, le mythe du *« peuple sans terre »*, peuple organique en exil forcé depuis deux mille ans ; de l'autre, le mythe de la *« terre sans peuple »*, qui dénie aux Palestiniens — présents sur cette terre depuis des dizaines de siècles — toute permanence et tout droit stable. Cette double mythologie est le ressort idéologique de la loi, et c'est elle qui en fait, comme le notait Ben Gourion, l'*expression juridique* de la vision sioniste tout entière.

Deuxièmement, la loi institue un *droit asymétrique* : un droit de retour absolu pour tout juif où qu'il se trouve, garanti même par recours à la Cour suprême d'Israël contre l'administration ; et un déni implicite, mais total, du droit au retour pour les Palestiniens contraints à l'exil en 1948. Cette asymétrie n'est pas accidentelle : elle est constitutive du caractère installationiste-de-remplacement de l'entreprise sioniste, dont l'objectif déclaré est de maintenir l'« espace vital » de l'État juif vide d'Arabes.

Troisièmement, l'amendement de 1970 a fixé la définition juridique du juif dans une formule qui condense toute la difficulté : *« né d'une mère juive ou converti au judaïsme et n'appartenant à aucune autre religion »*. Cette définition tente de marier deux critères hétérogènes : un critère *biologique-matrilinéaire* (la mère juive) et un critère *religieux* (la conversion au judaïsme), tout en imposant la condition négative de la non-appartenance à une autre religion. C'est précisément cette dimension biologique-matrilinéaire qui a provoqué la comparaison avec les Lois de Nuremberg, comparaison établie non par des adversaires extérieurs mais par des juristes juifs et israéliens eux-mêmes — Konvitz, Reuven Gross, et le juge Haim Cohen de la Cour suprême.

Quatrièmement, l'extension automatique de la nationalité aux membres non juifs de la *famille immigrante* révèle un dispositif d'ingénierie démographique : peu importe la « pureté » individuelle, du moment que la masse importée s'intègre dans la trame du peuplement de remplacement. Et l'abandon des conditions classiques de naturalisation (résidence préalable, maîtrise de la langue hébraïque, renoncement à l'autre nationalité) montre que la loi n'est pas une loi d'immigration ordinaire : elle est un instrument de production accélérée d'un corps citoyen prédéterminé par avance par sa qualité juive prétendue.

Cinquièmement, la convergence avec la *loi sur la nationalité* israélienne fait des deux textes un tout indissociable. Bien que la Loi du retour soit formellement une loi d'immigration et non une loi de nationalité, l'adoption de sa substance par la loi de nationalité a aboli cette distinction : la qualité de juif suffit, et elle déclenche par cascade le droit d'entrée, le droit de séjour, la citoyenneté, et tous les droits politiques et civiques attachés.

Le double standard et le silence des traités

المعيار المزدوج وصمت المعاهدات

Le point sans doute le plus frappant de l'analyse de l'auteur réside dans la mise en évidence du *double standard* qui régit les négociations de paix au Moyen-Orient. D'un côté, il a été exigé de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) qu'elle *abroge* des clauses fondamentales de sa Charte palestinienne — clauses considérées comme incompatibles avec la reconnaissance de l'État d'Israël et avec les principes d'une paix négociée. Cette exigence a été présentée comme une condition préalable, une *conditio sine qua non*, sans laquelle toute négociation devenait impossible.

De l'autre côté, en ce qui concerne la *Loi du retour* — qui est, comme l'auteur l'a démontré, le cadre juridique de l'installationisme-de-remplacement, de l'expansionnisme et du racisme sionistes ; qui est la source de l'identité juive prétendue de l'État ; qui est, par là même, le *fondement* de son isolement structural et de son hostilité aux peuples voisins — aucune exigence symétrique d'abrogation n'a jamais été formulée. Aucun accord, aucun traité, aucune négociation de paix n'a osé poser la Loi du retour comme objet de discussion.

Ce silence n'est pas un oubli ; il est constitutif. Il révèle que le « processus de paix » tel qu'il a été conçu repose sur une asymétrie fondamentale : il exige du dominé qu'il renonce aux instruments juridiques de sa contestation, tandis qu'il garantit au dominant le maintien intégral des instruments juridiques de sa domination. La Charte palestinienne devait être amputée ; la Loi du retour, jamais.

L'érosion démographique et la pression sur les juifs soviétiques

التآكل الديموغرافي والضغط على يهود السوفييت

L'auteur note un paradoxe intéressant : alors même que la Loi du retour est réaffirmée et défendue avec d'autant plus de vigueur, les *nombres de juifs* dans le monde qui désirent réellement « revenir » en Israël vont en *diminution*. Le réservoir des candidats spontanés à l'aliyah s'épuise, et l'État sioniste se trouve contraint, pour alimenter le flux migratoire dont il a besoin pour maintenir sa

supériorité démographique sur la population palestinienne, d'exercer des pressions de plus en plus appuyées sur les *juifs soviétiques* — afin qu'ils choisissent l'émigration vers Israël plutôt que vers d'autres destinations occidentales.

Cette pression révèle un autre niveau de la fonction de la Loi du retour : elle n'est pas seulement un dispositif juridique, elle est aussi un instrument de mobilisation démographique mondiale, qui requiert pour fonctionner le concours actif des appareils sionistes internationaux et la coopération, ouverte ou tacite, des grandes puissances qui contrôlent les flux migratoires.

Vers une refondation : abrogation ou humanisation

نحو إعادة تأسيس: الإلغاء أو الأنسنة

L'auteur clôt son analyse par une proposition à deux branches. Puisque la Loi du retour est l'incarnation la plus importante de l'essence même du sionisme — c'est-à-dire de son caractère installationiste-de-remplacement — il n'y a pas de solution réelle au conflit sinon par l'*effacement de cette essence*, c'est-à-dire par la *désionisation* (نزع الصبغة الصهيونية) de l'entité sioniste.

Cette désionisation, dans sa forme procédurale concrète, peut emprunter deux voies. La première voie est l'*abrogation* pure et simple de la Loi du retour : elle disparaîtrait du corpus juridique israélien comme tout autre privilège discriminatoire que l'histoire a fini par invalider. La seconde voie est l'*humanisation* de la Loi du retour (أنسنة قانون العودة) : la loi serait conservée dans sa structure formelle, mais son champ d'application serait étendu à tous, sans discrimination — Palestiniens et juifs traités sur un pied d'égalité absolue. Le seul critère légitime, dans ce cas, serait le *besoin objectif* de la Palestine en densité humaine et sa *capacité d'absorption* installationiste — critère neutre, technique, dépourvu de toute coloration ethnique, religieuse ou raciale.

Ces deux voies — abrogation ou humanisation — convergent vers un même horizon : la fin du privilège juridique fondé sur l'identité juive prétendue, et l'instauration d'un régime de citoyenneté commun à tous les habitants de la terre disputée. C'est en ce sens, et seulement en ce sens, que la Loi du retour, qui fut

le verrou juridique du sionisme installationniste, pourrait devenir le levier juridique de son dépassement.

Conclusion

خاتمة

La Loi du retour (Hok ha-Shevut), promulguée par la première Knesset en 1950, amendée en 1954 puis de manière décisive en 1970, est plus qu'une simple loi d'immigration : elle est, selon les mots mêmes de Ben Gourion, *l'expression juridique de la vision sioniste*. Elle articule en un seul dispositif la mythologie du peuple organique sans terre, la mythologie de la terre sans peuple, le déni du droit au retour des Palestiniens chassés en 1948, la définition biologico-religieuse du juif (mère juive ou converti, sans appartenance autre), l'extension automatique de la nationalité à la famille immigrante, et la convergence avec la loi sur la nationalité.

Elle a suscité, parmi des juristes juifs et israéliens eux-mêmes — Konvitz à Cornell, Reuven Gross, et le juge Haim Cohen de la Cour suprême — une comparaison troublante avec les Lois de Nuremberg de 1935. La formule de Haim Cohen — sur l'ironie amère que les mêmes thèses biologiques et raciales nazies servent de fondement à la définition du statut juif en Israël — résume en quelques mots la torsion vertigineuse qu'opère la loi sur la conscience juive elle-même.

Elle est silencieusement maintenue par tous les accords de paix, alors même que la Charte palestinienne devait être amputée. Et elle est aujourd'hui au centre d'un dilemme : ou bien le sionisme accepte sa désionisation, à travers l'abrogation ou l'humanisation de la Loi du retour ; ou bien il maintient le verrou juridique d'un installationisme-de-remplacement dont l'auteur affirme, avec une netteté tranchante, qu'il constitue l'*essence* même du sionisme — et que cette essence ne peut être réformée, mais seulement effacée.